CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LINEA PRIMARIA DESDE TOMA TINGUA HASTA DERIVACIÓN SHILLA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA 12 SECTORES DEL AMT CRH273 EN 13.2 KV, S.E. CARHUAZ, DISTRITO DE CARHUAZ DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 44-2023-HDNA-3

Conste por el presente documento, la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LINEA PRIMARIA DESDE TOMA TINGUA HASTA DERIVACIÓN SHILLA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA 12 SECTORES DEL AMT CRH273 EN 13.2 KV, S.E. CARHUAZ, DISTRITO DE CARHUAZ DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, que celebran de una parte la **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NORTE MEDIO SOCIEDAD ANONIMA – HIDRANDINA S.A.**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC Nº 20132023540, con domicilio legal en Jirón San Martin N° 831, del distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, debidamente representada por su Gerente de Administración y Finanzas [1] Richar Royer Ramos Verástegui, identificado con DNI Nº18215719 y por su Apoderado Saul Sandro Ayaypoma Torres, identificado con DNI Nº 20050810, ambos con facultades de poder inscrito en la partida electrónica N° 11000323 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo; y, de la otra parte **CONSORCIO CONSULTORES** (Conformado por la empresa **JCJ INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** con RUC N° 20600666887, inscrita en la partida electrónica N° 11129439 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° XIII – Sede Tacna, representada por su Titular Gerente **NANCY YOVANA CATUNTA ZANGA**, identificada con DNI N° 01345225, con un porcentaje de participación de 50% y; **ROGER ELEUTERIO RAMOS QUISPE** con RUC N° 10296362340, identificado con DNI N° 29636234, con un porcentaje de participación de 50%); designándose como representante común del consorcio a **CESAR HUAYAPA GALLEGOS** identificado con DNI N°41503914 y poderes otorgados mediante contrato de consorcio de fecha de legalización de firmas 29 de junio de 2024; consignando para efectos de pago el RUC N° 20600666887 a nombre de **JCJ INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con domicilio común del consorcio en Jr. Las Ajoyas N°375 (Barrio Unión Llavini) del distrito, provincia y departamento de Puno, correo electrónico: ramosqre@hotmail.com, ingenieriajcj@gmail.com; teléfono: 950420302, 969703052, 951609910 y código de cuenta interbancaria: 00332000300421463594 del Banco Interbank; a quien en adelante se le denominara **"EL CONTRATISTA"** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 25 de junio de 2024, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 44-2023-HDNA-3** para la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LINEA PRIMARIA DESDE TOMA TINGUA HASTA DERIVACIÓN SHILLA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA 12 SECTORES DEL AMT CRH273 EN 13.2 KV, S.E.**

[1] Delegado mediante Resolución de Gerencia General N° GG-036-2023

CARHUAZ, DISTRITO DE CARHUAZ DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" a **CONSORCIO CONSULTORES**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Que, de la revisión del reporte del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, se aprecia que el registro del consentimiento de la Buena Pro del procedimiento de selección referido en el párrafo precedente, se produjo el 26 de junio del 2024.

Mediante Carta N° 006-2024-C CONSULTORES/ CCAS044 de fecha de recepción 04 de julio de 2024, **CONSORCIO CONSULTORES**, presentó la documentación establecida en las bases para la suscripción del contrato.

Que mediante Correo electrónico de fecha 08 de julio de 2024, la Unidad de Logística otorgó un plazo de 04 días hábiles a **CONSORCIO CONSULTORES**, a fin de que subsane los requisitos para perfeccionamiento de contrato, de conformidad con el numeral 1) del artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Con Carta N° 006-2024-C CONSULTORES/ CCAS044 de fecha de recepción 10 de julio de 2024 **CONSORCIO CONSULTORES**, subsanó los requisitos para perfeccionamiento de contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LINEA PRIMARIA DESDE TOMA TINGUA HASTA DERIVACIÓN SHILLA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA 12 SECTORES DEL AMT CRH273 EN 13.2 KV, S.E. CARHUAZ, DISTRITO DE CARHUAZ DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada, de acuerdo con las Bases Integradas y la Oferta de **EL CONTRATISTA**, de acuerdo al siguiente detalle:

Código de Portafolio	Nombre Tabla	Descripción	Alimentador
3-20-RR-0045	Mejoramiento del AMT en 13.8 kV Toma -Tingua y derivación a Shilla	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LINEA PRIMARIA DESDE TOMA TINGUA HASTA DERIVACIÓN SHILLA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA 12 SECTORES DEL AMT CRH273 EN 13.2 KV, S.E. CARHUAZ, DISTRITO DE CARHUAZ DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"	CRH273

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 450,052.01 (Cuatrocientos Cincuenta Mil Cincuenta y Dos con 01/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en **SOLES**, en **PAGOS PARCIALES** luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme al siguiente detalle:

Estudio de Pre Inversión:

Los plazos parciales para el pago de los estudios son:

ESTUDIO	ENTREGABLES	PORCENTAJE DE SUMA ALZADA (*)	ACUMULADO DE SUMA ALZADA	CONDICIÓN
Estudio de Pre Inversión	Primer Informe	20.00%	**20.00%**	A la conformidad de la Unidad Formuladora
	Segundo Informe (Versión Final)	30.00%	**50.00%**	A la obtención de la viabilidad o Conformidad de la Unidad Formuladora
	Subsanación de observaciones y Viabilidad del Estudio			
TOTAL (en porcentaje valorizado)			**50.00%**	

Considerar:

- Los pagos se realizarán conforme al porcentaje señalado del monto del contratado.
- Para realizar los pagos, cada informe deberá contar con el levantamiento de observaciones conforme y aprobado por la supervisión, la conformidad será otorgada por la Unidad Formuladora de la EMPRESA, para lo cual requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien debe verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales.

Expediente Técnico de Obra:

ESTUDIO	ENTREGABLES	PORCENTAJE DE SUMA ALZADA (*)	ACUMULADO DE SUMA ALZADA	CONDICIÓN
Expediente Técnico de Obra	Primer Informe	20.00%	**70.00%**	A la conformidad de la Oficina de Administración de Proyectos
	Segundo Informe (Versión Final)	20.00%	**90.00%**	A la conformidad de la Oficina de Administración de Proyectos
	Subsanación de observaciones y Aprobación del Estudio Definitivo			
TOTAL (en porcentaje valorizado)			**90.00%**	

Considerar:

- Los pagos se realizarán conforme al porcentaje señalado del monto del contratado.
- Para realizar los pagos, cada informe deberá contar con el levantamiento de observaciones conforme y aprobado por la supervisión, la conformidad será otorgada por

la Jefatura de Administración de Proyectos de la EMPRESA, para lo cual requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien debe verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales.

- Para el pago de la edición final del Expediente Técnico de Obra se debe dar conformidad a todos los estudios complementarios a excepción del Instrumento de Gestión Ambiental y CIRA, ya que estos se pagan junto al ítem 18.1.3.

Estudios Complementarios

ESTUDIO	ENTREGABLES	PORCENTAJE DE SUMA ALZADA	ACUMULADO DE SUMA ALZADA	CONDICIÓN
Estudios Complementarios	Obtención de la Aprobación del **Instrumento de Gestión Ambiental** (Incluye Elaboración de Expediente, pagos TUPA, otros, Presentación. y Obtención de la Resolución de aprobación)	5.00%	**95.00%**	A la Obtención de la Resolución de Aprobación del **Instrumento de Gestión Ambiental** por la Autoridad Competente y conformidad de la Oficina de Administración de Proyectos
	Obtención de la Aprobación del **Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos** (Incluye Elaboración de expedientes, presentación de formatos y Aprobación de la autoridad correspondiente)	5.00%	**100.00%**	A la Obtención de la resolución de aprobación del CIRAS por la autoridad competente según corresponda y conformidad de la Oficina de Administración de Proyectos
TOTAL (en porcentaje valorizado)			**100.00%**	

IMPORTANTE: Para la aprobación del Estudio de Pre Inversión se deberá adjuntar:

- La consulta a la Autoridad Competente y/o el Instrumento de Gestión Ambiental y su respectivo cargo de presentación a la Autoridad Competente.
- La consulta a la Autoridad Competente y/o el Estudio de Inexistencia de Restos Arqueológico (o similar) y su respectivo cargo de presentación a la Autoridad Competente.

Asimismo, para la aprobación del Expediente Técnico de Obra se deberá adjuntar los permisos obtenidos por las autoridades competentes.

Para efectos del trámite de los pagos se presentarán los siguientes documentos:

- Informe del funcionario responsable, emitiendo las conformidades de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago (factura en original y dos copias), Únicamente después de otorgada la conformidad del servicio prestado, para lo cual, en la Plataforma de

Proveedores, se dispone la opción de pre liquidación, en la que el área usuaria podrá revisar, evaluar y dar la conformidad respectiva de manera digital: https://aplicaciones.distriluz.com.pe/Proveedor

- Copia del Contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo contractual para la prestación del servicio se contabilizará a partir del día siguiente de notificado la orden de proceder. La Orden de Proceder será notificada al correo electrónico indicado por el postor seleccionado (El CONSULTOR) en su oferta.

Los retrasos ocasionados por la entrega de la información proporcionada por otras entidades, no se considerará para ampliaciones de plazo, por lo que el CONSULTOR tiene la responsabilidad de solicitar, recopilar, analizar, sistematizar y validar dicha información para el desarrollo de la prestación del servicio.

El plazo total para la prestación del servicio de consultoría para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Estudio Técnico de Obra es de **ciento ochenta (180) días calendarios** contabilizados a partir del día siguiente de notificado en la Orden de Proceder. Los plazos parciales para la entrega de los estudios son:

ESTUDIO	ENTREGABLES	PLAZO	CONDICIÓN
Estudio de Pre Inversión	**Primer Informe** (Presentación del primer informe del estudio)	**70 d.c.**	Contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de proceder por la Unidad Formuladora
	Segundo Informe (Incluye subsanación de observaciones al Primer Informe – Presentación Edición Final, , entrega de IGA y CIRAS a autoridad competente)	**25 d.c.**	Contabilizados a partir del día siguiente de la comunicación de las observaciones realizadas por la Unidad Formuladora.
	Levantamiento de Observaciones al Segundo Informe	**05 d.c.**	Contabilizados a partir del día siguiente de la comunicación de las observaciones realizadas por la Unidad Formuladora.
	Primer Informe	**55 d.c.**	Contabilizados a partir del día

ESTUDIO	ENTREGABLES	PLAZO	CONDICIÓN
Expediente Técnico	(Presentación del primer informe del Expediente)		siguiente de la comunicación de viabilidad del Proyecto por parte de la Oficina de Administración de Proyectos.
	Segundo Informe (Incluye subsanación de observaciones del Primer Informe)	**20 d.c.**	Contados desde el día siguiente de la fecha de envío de las observaciones la Oficina de Administración de Proyectos.
	Edición Final Expediente Técnico (Presentación de la Edición Final)	**5 d.c**	Contados desde el día siguiente de comunicación de conformidad del segundo informe por Oficina de Administración de Proyectos.
TOTAL (en días calendarios)		**180 d.c**	

Nota:

1. El plazo en días calendario.
2. El consultor deberá emitir informes de opinión y recomendaciones para los estudios complementarios.
3. El CONSULTOR levantara las observaciones que formule la Supervisión, Autoridad COMPETENTE y la EMPRESA hasta la aprobación y/o viabilidad del proyecto en el plazo establecido.
4. El plazo para los estudios complementarios es paralelo a otras actividades, por lo que no suman al plazo contractual sin embargo tienen plazos máximos de presentación (ver cuadro del numeral 15.4).
5. El plazo de revisión y aprobación por las autoridades correspondientes para la aprobación y emisión de resolución del DIA u otro IGA, CIRA., no forma parte del plazo contractual.
6. Los plazos de revisión por parte de la Empresa, no se contabilizarán en el presente plazo de ejecución del servicio del CONSULTOR.
7. El Programa de Trabajo ("Planteamiento Ordenado de Trabajo"), cronograma y Plan de Ejecución BIM debe ser entregado hasta máximo de los 04 días contados a partir de la orden proceder y levantar las observaciones en el plazo de 03 días d.c contados a partir del día siguiente de notificación por la Administración. La no presentación del Plan de Ejecución BIM o levantamiento de observaciones dentro del plazo, se podrá aplicar la penalidad N° 5 establecida en el numeral 14.2 Otras penalidades.

CLÁUSULA SEXTA: **PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora[2], así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 149.4. del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 45,005.20 (CUARENTA Y CINCO MIL CINCO CON 20/100 SOLES)**, a través de la retención que debe efectuar **LA ENTIDAD**, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

[2] La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

CLÁUSULA OCTAVA: AUDITORIA Y/O SUPERVISIÓN PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

LA CONTRATISTA brindará las facilidades a **LA EMPRESA** a fin que esta última pueda efectuar auditorías y/o supervisiones específicas para la verificación del cumplimiento de obligaciones contraídas en el presente contrato, estando obligada **LA CONTRATISTA** a alcanzar la documentación e información que resulte necesaria para dicho propósito, conforme al requerimiento formulado por **LA EMPRESA**.

Si como resultado de la auditoría y/o supervisión de la prestación de servicio, se detectase algún incumplimiento, **LA EMPRESA** aplicará la penalidad o actuará con arreglo a la normativa de contratación estatal que corresponda, conforme a las obligaciones asumidas.

Es de precisar, que las actividades relacionadas al servicio, cumplimiento de obligaciones con su personal, medidas de control, ejecución contractual y; validación y consistencia de información brindada producto de la actividad contratada y demás, son detalladas en los Términos de Referencia que forman parte integrante del presente contrato.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por:

- Fase de Pre Inversión: La Unidad Formuladora o funcionario designado.
- Fase de Expediente Técnico de Obra: Oficina de Administración de Proyectos o funcionario designado.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** las comunica al **CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede otorgar al **CONTRATISTA** periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita **LA ENTIDAD**, dentro de plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, **LA ENTIDAD** adopta las acciones correspondientes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por cuatro (4) años después de la conformidad

de obra otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: **PENALIDADES**

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Si el CONSULTOR incurre en incumplimientos en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará penalidades distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación, de acuerdo al artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Teniendo en cuenta que el contrato incluirá dos prestaciones independientes: El estudio de pre inversión y la elaboración del expediente técnico, las otras penalidades se aplicarán al CONSULTOR en función del incumplimiento de cada una de ellas.

Otras penalidades			
N°	**Supuestos de aplicación de penalidad**	**Forma de cálculo**	**Procedimiento**
1	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal.	(*) Según informe del Administrador de Contrato
2	Por entregar el (los) informe(s) incompleto(s) y/o pertenecientes a otro proyecto, dicho informe se devolverá al Consultor y se considerará como NO PRESENTADO.	2.0 UIT por cada infracción.	(*) Según informe del Administrador de Contrato
3	Por no cumplir con contar con el personal mínimo exigido para el cumplimiento del servicio de consultoría, cuando la presencia de éste sea requerida.	1.00 UIT por cada personal solicitado.	(*) Según informe del Administrador de Contrato
4	Por no asistir a las visitas o reuniones programadas, salvo fuerza mayor debidamente sustentada.	1.0 UIT por cada inasistencia.	(*) Según informe del Administrador de Contrato
5	Por no entregar el Programa de Trabajo (“Planteamiento Ordenado de Trabajo”), cronograma y Plan de Ejecución BIM, en el plazo establecido contractualmente.	0.5 UIT por cada infracción	(*) Según informe del Administrador de Contrato
6	Por incumplimiento de las normas de seguridad	0.5 UIT por cada incumplimiento verificado.	(*) Según informe del Administrador de Contrato

(*) El Administrador de Contrato, dependerá de la fase en que se encuentre el proyecto:

- **Estudio de Pre Inversión:** Unidad Formuladora o funcionario designado por LA EMPRESA.
- **Expediente Técnico de Obra:** Área Administración de Proyectos de LA EMPRESA.

Estas penalidades se cuantificarán tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a la aplicación de penalidad.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de Resolución o Anulación del Contrato:

Teniendo en cuenta que la consultoría incluye dos prestaciones independientes: El estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico de Obra, y que cada una de ellas es indivisible, es decir, que su valor está condicionado a que hayan sido terminados, dado que los informes parciales o los estudios técnicos, por sí mismos carecen de valor para **LA ENTIDAD**.

Por lo tanto, en caso de que el contrato se anulara o resolviera por causas atribuibles al Consultor, no se reconocerá pago alguno por los informes parciales o estudios realizados. Por lo tanto, el pago solo será reconocido si el estudio de Pre Inversión o el Expediente Técnico ha sido aprobado por la EMPRESA.

Por consiguiente, cualquier pago a cuenta realizado por informes parciales o estudios técnicos deberá ser reembolsado por el Consultor a la Empresa en un plazo de diez (10) calendarios, en caso contrario se iniciarán las acciones legales correspondientes.

IMPORTANTE:

La EMPRESA podrá resolver el contrato como resultado de la evaluación de los informes que se desarrolle en el servicio materia de los presentes Términos de Referencia, donde se evidencie el impedimento de seguir con el desarrollo del estudio, por lo que se reconocerá solo el pago de los informes desarrollados y culminados, procediendo a culminarse el contrato, por lo cual las partes aceptan esta disposición.

En caso de que el Proyecto resulte No Viable:

Si por razones no imputables a las partes el proyecto resulta no viable situación que imposibilita de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, **LA**

ENTIDAD resolverá el contrato en la parte correspondiente; por lo que se reconocerá sólo el pago del (los) informe (s) culminado (s) con la conformidad de **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, **EL CONTRATISTA** se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS[3]

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

[3] De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00)

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jirón San Martin N° 831, del distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Las Ajoyas N°375 (Barrio Unión Llavini) del distrito, provincia y departamento de Puno.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Trujillo, el 12 de julio del 2024.

LA ENTIDAD

RAMOS VERASTEGUI Richar Royer FAU 20132023540 hard

Firmado digitalmente por RAMOS VERASTEGUI Richar Royer FAU 20132023540 hard
Nombre de reconocimiento (DN): c=PE, st=Trujillo-La Libertad, l=Trujillo, o=EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO SOCIEDAD ANONIMA - HIDRANDINA, 2.5.4.97=NTRPE-20132023540, ou=EREP_PJ_RENIEC_SOLICITUD:00000818953, ou=20132023540, sn=RAMOS VERASTEGUI, givenName=Richar Royer, serialNumber=PNOPE-18215719, cn=RAMOS VERASTEGUI Richar Royer FAU 20132023540 hard
Fecha: 2024.07.12 16:48:20 -05'00'

Richar Royer Ramos Verástegui
Gerente de Administración y Finanzas

EL CONTRATISTA

Firmado digitalmente por: HUAYAPA GALLEGOS CESAR FIR 41503914 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 12/07/2024 11:18:22-0500

Cesar Huayapa Gallegos
Representante Común
CONSORCIO CONSULTORES

BAQUERIZO CABRERA Walter Varo FAU 20132023540 soft

VALLEJOS BOCANEGRA Karen Jhoanna FAU 20132023540 soft

AYAYPOMA TORRES Saul Sandro FAU 20132023540 soft

Firmado digitalmente por AYAYPOMA TORRES Saul Sandro FAU 20132023540 soft
Nombre de reconocimiento (DN): c=PE, st=Trujillo-La Libertad, l=Trujillo, o=EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO SOCIEDAD ANONIMA - HIDRANDINA, 2.5.4.97=NTRPE-20132023540, ou=EREP_PJ_RENIEC_SOLICITUD:00000807611, ou=20132023540, sn=AYAYPOMA TORRES, givenName=Saul Sandro, serialNumber=PNOPE-20050810, cn=AYAYPOMA TORRES Saul Sandro FAU 20132023540 soft
Fecha: 2024.07.12 16:36:44 -05'00'

Hidrandina

Firmado digitalmente por GUTIERREZ EVANGELISTA Jhoselyn Alessandra FAU 20132023540 soft
Fecha: 2024.07.12 11:26:47 -05'00'

Saul Sandro Ayaypoma Torres
Apoderado

ANGELES ROJAS Jhonny Raul FAU 20132023540 hard

Firmado digitalmente por ANGELES ROJAS Jhonny Raul FAU 20132023540 hard
Nombre de reconocimiento (DN): c=PE, st=Trujillo-La Libertad, l=Trujillo, o=EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO SOCIEDAD ANONIMA - HIDRANDINA, 2.5.4.97=NTRPE-20132023540, ou=EREP_PJ_RENIEC_SOLICITUD:00008545[illegible], ou=20132023540, sn=ANGELES ROJAS, givenName=Jhonny Raul, serialNumber=PNOPE-18127755, cn=ANGELES ROJAS Jhonny Raul FAU 20132023540 hard
Fecha: 2024.07.12 16:51:52 -05'00'